

“ 사람과 미래를 잇는 유료도로 서비스 파트너 ”

감 사 결 과 처 분 요 구 서

(개인정보 관리 소홀 등 업무 부적정)

2023. 9.



감 사 실

처분요구사항 일람표

번호	대상 기관	건명	처분요구			비고
			처분종류	금액	인원	
계		1건	견책	-	견책 1	-
1	□□ 영업센터	개인정보 관리 소홀 등 업무 부적정	견책	-	견책 1	-

징 계 요 구

제 목 개인정보 관리 소홀 등 업무 부적정

소 관 부 서 □□영업센터

구 분 영업업무

징 계 대상 자 □□영업센터 ○○○

징 계 종 류 견책

징 계 사 유

1. 업무 개요

대리 ○○○(이하 ‘관련자’라 한다)는 2019. 6. 25.부터 현재까지 □□영업센터에서 근무중이며 현재 인사 담당자로 인사업무 관련 개인정보취급자로서 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규정」 제9조(성실의무)에 따르면 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키고 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 상사는 부하 직원을 성실히 지도·통솔함과 동시에 선전하여 직무를 수행하여야 하며,

「개인정보보호 업무기준」 제14조(민감정보¹⁾의 처리 제한), 제15조(고유식별 정보²⁾의 처리 제한), 제16조(주민등록번호 처리의 제한)에 따라 민감정보나 고유식별정보, 주민등록번호를 처리하게 되는 경우 그 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를

1) 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보 및 그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보로서 「개인정보 보호법 시행령」에서 정하는 정보

2) 법령에 따라 개인을 고유하게 구별하기 위하여 부여된 식별정보로서 「개인정보 보호법 시행령」에서 정하는 정보

해야 하고, 동 기준 제31조(개인정보의 유출)에 따르면 개인정보 유출은 법령이나 서비스(주)의 자유로운 의사에 의하지 않고, 정보주체의 개인정보에 대하여 서비스(주)가 통제를 상실하거나 권한 없는 자의 접근을 허용한 것으로서 권한이 없는 자에게 개인정보가 전달된 경우 개인정보가 유출된 것으로 보고 ‘개인정보 유출 대응 매뉴얼’에 따라 정보주체에게 유출 사실을 통지하여야 한다.

「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 제7조(개인정보의 암호화)에 따르면 개인정보처리자³⁾는 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 고유식별정보를 저장하여 관리하는 경우에 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 암호화 알고리즘을 사용하여 암호화 한 후 저장하여야 하고,

「개인정보 내부 관리계획」 제8조(개인정보취급자⁴⁾의 역할 및 책임)에 따르면 개인정보취급자는 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준을 이행하여야 하고, 동 지침 제13조(개인정보의 암호화)에 따르면 회사는 고유식별정보, 비밀번호, 바이오정보를 정보통신망을 통하여 송신하거나 보조저장매체 등을 통하여 전달하는 경우에는 이를 암호화하여야 한다.

그리고 「개인정보보호 법규 위반 비위 징계처리 지침」[사업관리실-203(2023.01.17.)]에 따르면 개인정보취급자는 업무와 관련하여 개인정보 보호 법규의 위반행위를 발견하면 개인정보 보호책임자 또는 감사부서의 책임자에게 해당사실을 보고하여야 하고,

「인사규정」 제26조(징계사유)에 따라 회사는 직원이 사규 또는 법령을 위반하였거나 직무상 명령을 준수하지 아니하거나 직무를 태만히 하였을 때 징계할 수 있다.

3) 업무를 목적으로 개인정보파일을 운용하기 위해 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말한다.

4) 회사의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 자로서 임직원, 파견근로자, 시간제근로자 등을 말한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 관련자는 2023년 7월 5일 직무교육 실시와 관련하여 □□영업센터 소속 직원들의 교육 이수현황 파악을 위해 업무 관리용으로 ERP시스템에서 센터 소속 전 직원의 주민등록번호, 성별, 나이, 가입 노조, 연락처 등이 명시된 명부를 업무용 컴퓨터에 다운받아 암호화하지 않고 사용하였다.

그리고 영업소 직원들의 교육 대상자 취합을 위해 영업소로 송부하는 첨부 파일에 목적과 관계없는 개인정보가 포함된 직원명부 시트가 있었으나 이를 확인하지 못하고 □□영업센터 직원 및 관내 영업소 팀장들이 참여한 업무용 메신저 단체대화방에 암호화하지 않은 개인정보 파일을 전송하였다.

관련자는 해당 파일 전송일로부터 8일 후 □□영업센터 관내 영업소 팀장이 전송된 파일에 개인정보가 포함되어 있다고 관련자에게 알려주어 유출사실을 인지하였고, 착오배포를 인지한 즉시 업무용 메신저 단체대화방을 통해 전송한 파일을 삭제요청 하였으나 삭제 여부는 확인 불가능하였다.

영업소 팀장은 본인의 영업소 직원들에 한하여 개인정보를 취급할 권한이 있으나 □□영업센터 직원 및 관내 영업소 팀장이 모두 참여하고 있는 업무용 메신저 단체대화방에 □□영업센터 소속 전 직원의 개인정보가 담긴 파일을 전송한 것은 영업소 팀장에게 주어진 권한 이상의 접근을 허용한 것으로 허용된 권한을 초과하여 개인정보를 제3자에게 공유한 것은 개인정보의 무단 유출에 해당한다.

또한, 관련자는 상기 사실을 상급자에게 유출사실을 인지한 즉시 보고하지 않았으며, 회사 지침에 따른 개인정보 유출 대응 절차를 이행하지 않았다.

고유식별정보가 포함된 파일을 암호화 조치를 하지 않고 업무용 컴퓨터에 다운받아 처리하거나 정보통신망을 통해 송신하고, 개인정보 유출 사실을 인지하고도 회사 지침에 따른 절차를 진행하지 않은 행위는 직원의 개인정보를 취급하는 개인정보취급자로서 직무태만으로 볼 수 있으며, 주민등록번호의 암호화 조치를 하지 아니한 경우 「개인정보 보호법」 제75조(과태료)에 따라 3천만원 이하의 과태료 부과대상으로 회사의 신용과 공신력을 손상시키고 회사에 손해를 끼치는 행위로 징계사유에 해당한다.

다만, 고의성이 없고 업무상 단순 실수였으며 내부 직원에게만 유출되었고 현재까지 유출로 인한 피해사실이 발견되지 않은 점은 참작되어야 할 것으로 인정된다.

따라서, 위 행위는 「취업규정」 제9조(성실의무)를 위반한 것으로 「인사규정」 제26조(징계사유)를 적용하여 “**견책**” 조치를 하여야 한다.

조치할 사항

□□영업센터장은 1)개인정보가 유출된 정보주체에게 개인정보 유출사실을 통지하고, 2)앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 개인정보보호 법규 준수를 위한 교육 및 개인정보 유출로 인한 사고예방을 위해 재발방지대책을 수립하여 주시기 바라며, 3)「취업규정」 제9조(성실의무)를 소홀히 한 ○○○에 대하여 「인사규정」 제26조(징계사유)에 따라 **견책** 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속	성 명	담 당 기 간	담당업무	비 고
□□영업센터	○○○	2019. 6. 25.~현재	인사·서무 업무	(견책)